正　本

令和８年 [redacted] 損害賠償請求事件

原　　告　　（閲覧制限）ほか２６名

被　　告　　国

# 準　備　書　面　(1)

令和８年９月１８日

東京地方裁判所民事第６部乙合Ａ係　御中

被告指定代理人　　山　口　雅　裕

山　本　未　来

金　井　孝　浩

山　田　晃　平

木　田　佳央人

小松原　茉　利

重　田　裕　之

柿　部　泰　宏

佐　藤　博　行

浜　仲　真太郎

（目次）

第１　訴状「第２　請求の原因」に対する認否 ..... 7
１　「１　当事者と本件の経緯、さらには原告らの権利侵害について」（９～１５３頁）について ..... 7
２　「２　総論」について ..... 7
(1)　「(1) 本件において原告らの基本的人権が侵害されたことについて」について ..... 7
(2)　「(2) リプロダクティブ権について」（１５９～１６２頁）について ... 9
(3)　「(3) 「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」が諸外国において基本的人権として保護されていることについて」（１６２～１６６頁）について ..... 10
(4)　「(4) 「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」が日本において基本的人権として保護されていることについて」（１６６～１６８頁）について ..... 10
３　「３　子の連れ去り（引き離し）についての法の欠缺と国会（国会議員）の立法不作為責任について」について ..... 11
(1)　「(1) 日本の国内法には、一方親による他方親の同意を得ない子の連れ去り(中略)を防ぐ法律規定が不存在であることについて」（１６８～１６９頁）について ..... 11
(2)　「(2) 子の連れ去り（引き離し）を防ぐ刑事法の規定の不存在について（法の欠缺１）」について ..... 11
(3)　「(3) 子の連れ去り（引き離し）を防ぐ民事上の法律規定の不存在について（法の欠缺２）」について ..... 13
(4)　「(4) 子の連れ去り（引き離し）を防ぐ手続規定の不存在について（法の欠缺３）」（１７８～１７９頁）について ..... 15
(5)　「(5) 小括」（１７９～１８０頁）について ..... 16

(6) 「(6) 「法の欠缺１ないし３」が憲法違反であることについて」について ..... 16
(7) 「(7) 「法の欠缺１ないし３」を補う法の立法義務が、国会（国会議員）に認められることについて」について ..... 17
(8) 「(8)」（２１０頁）について ..... 24
(9) 「(9) 「法の欠缺１ないし３」についての国会（国会議員）の立法不作為が国家賠償法上違法であることについて」（２１０～２１４頁）について 24
(10) 「(10) 国会（国会議員）の立法不作為は漫然と行われた違法な行為である」（２１４頁）について ..... 24
４ 「４ 面会交流権及び交互監護権についての法の欠缺と国会（国会議員）の立法不作為責任について」について ..... 25
(1) 「(1) 「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」の一内容である「面会交流権・交互監護権」が、親にとっても、子にとっても、基本的人権であることについて」について ..... 25
(2) 「(2) 法の欠缺について（法の欠缺４ないし６について）」について .. 26
(3) 「(3) 「法の欠缺４ないし６」が憲法違反であることについて」（２５１～２５７頁）について ..... 29
(4) 「(4) 「法の欠缺４ないし６」を補う法の立法義務が、国会（国会議員）に認められることについて」について ..... 30
(5) 「(5) 小括」（２８４～２８５頁）について ..... 34
(6) 「(6) 「法の欠缺４ないし６」についての国会（国会議員）の立法不作為が国家賠償法上違法であることについて」（２８５～２８８頁）について 34
(7) 「(7)」（２８９頁）について ..... 34
５ 「５ 原告らの損害」（２８９～２９９頁）について ..... 34
６ 「６ 結論」（２９９～３０２頁。ただし、令和８年４月７日付け訴状訂正申立書による訂正後のもの）について ..... 35

7 「(別紙１)」（３０４～３１３頁）について ..... 35
8 「(別紙２)」（３１４～３３２頁）について ..... 35
第２ 原告らの主張の概要 ..... 35
1 憲法上保障された権利の侵害 ..... 35
2 子の連れ去り（引き離し）を防ぐための規定の不存在（立法不作為） ... 36
(1) 刑事法について ..... 36
(2) 民事法について ..... 36
(3) 子の連れ去りを防ぐ手続規定について ..... 36
3 親と子の「面会交流権・交互監護権」を実現するための規定の不存在（立法不作為） ..... 36
4 立法不作為の違憲、国会の立法義務、国賠法上の違法 ..... 37
第３ 被告の主張 ..... 37
1 国会（議員）の立法不作為が国賠法１条１項の適用上違法と評価される場合 ..... 37
2 憲法上保障された権利の侵害をいう原告らの主張は理由がないこと ..... 39
(1) 原告らが「子が親に養育される自由」の侵害を主張することは失当であること ..... 39
(2) 「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」が憲法１３条により保障されているとはいえないこと ..... 39
(3) 「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」が憲法１４条１項及び２４条２項により保障されているとの原告らの主張について ..... 44
3 子の連れ去りを防ぐための規定及び面会交流権・交互監護権を実現するための規定が不存在である旨の原告らの主張が誤りであること ..... 44
(1) 子の連れ去りを処罰する刑事法の規定が存在しない旨の原告らの主張が誤りであること ..... 44

(2) 子の連れ去りを違法とする民事法の規定が存在しない旨の原告らの主張が誤りであること ..... 45
(3) 子の連れ去りを防ぐ手続規定が存在しない旨の原告らの主張が誤りであること ..... 48
(4) 面会交流権・交互監護権を実現するための規定が設けられていないとの原告らの主張が誤りであること ..... 49
4 原告ら主張の各立法不作為が憲法に違反するとの原告らの主張はいずれも理由がないこと ..... 49
(1) 立法不作為が憲法違反となる場合について ..... 50
(2) 原告ら主張の各立法不作為が憲法１３条に違反する旨の原告らの主張は理由がないこと ..... 50
(3) 原告ら主張の各立法不作為が憲法１４条１項に違反する旨の原告らの主張は理由がないこと ..... 52
(4) 原告ら主張の各立法不作為が憲法２４条１項及び２項に違反する旨の原告らの主張は理由がないこと ..... 53
(5) 小括 ..... 55
5 条約、勧告、法令及び判例等を根拠に、子の連れ去り防止や面会交流権・交互監護権の実現のための立法義務があるとする原告らの主張は理由がないこと ..... 55
(1) ハーグ条約についての原告らの主張は理由がないこと ..... 55
(2) 児童の権利条約についての原告らの主張は理由がないこと ..... 56
(3) 総括所見についての原告らの主張は理由がないこと ..... 57
(4) 自由権規約についての原告らの主張は理由がないこと ..... 58
(5) その他の原告らの主張は理由がないこと ..... 59
(6) 小括 ..... 59
6 まとめ ..... 59

第４　結論 ..... 59

被告は、本準備書面において、訴状の請求の原因に対する認否をし（後記第１）、原告らの主張の概要を整理した上で（後記第２）、被告の主張を述べる（後記第３）。

## 第１　訴状「第２　請求の原因」に対する認否

１　「１　当事者と本件の経緯、さらには原告らの権利侵害について」（９～１５３頁[1]）について

不知又は争う。

２　「２　総論」について

(1)　「(1) 本件において原告らの基本的人権が侵害されたことについて」について

ア　「ア」（１５３頁）について

不知又は争う。

イ　「イ」（１５３～１５４頁）について

日本が平成６年（１９９４年）に児童の権利に関する条約（以下「**児童の権利条約**」という。）を批准したことは認め、最高裁昭和３７年１１月２８日大法廷判決・刑集１６巻１１号１５９３頁の原告ら引用部分は否認し、その余は不知又は争う。

上記最高裁昭和３７年大法廷判決について、原告ら引用部分の判示は、正確には、「第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であつて、憲法の容認しないところであるといわなければならない。（中略）かかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告をなしうることは、当然で

[1] 以下、第１の各項表題部にある頁数はいずれも訴状のものである。

ある」というものである。

**ウ　「ウ」（１５４～１５５頁）について**

大阪地裁令和５年７月３１日判決（令和３年（ワ）第１１９３４号。以下「**令和５年大阪地裁判決**」という。）に原告ら引用の判示があること、その控訴審である大阪高裁令和６年２月７日判決（令和５年（ネ）第１９１３号。以下「**令和６年大阪高裁判決**」という。）が上記判示を引用していること及び東京高裁令和６年２月２２日判決（令和５年（ネ）第３０２６号。以下「**令和６年２月東京高裁判決**」という。）に原告ら引用の判示があること（ただし、「憲法１３条によって保護」とあるのは「憲法１３条によって保障」の誤記と解される。）は認める。

**エ　「エ」（１５５頁）について**

争う。

**オ　「オ」（１５６～１５９頁）について**

甲第１号証（３枚目）及び甲第２号証（１枚目）におおむね原告ら指摘に沿う記載があること（ただし、甲第１号証について、研究代表者として「野口泰彦」とあるのは「野口康彦」の誤記と解され、甲第２号証について、表題として「乳児期における父親の育児への関わりが多いことが、子どもが１６歳時点でのメンタルヘルスへの不調を予防する可能性」とあるのは「乳児期における父親の育児への関わりが多いことが、子どもが１６歳時点でのメンタルヘルスの不調を予防する可能性」の誤記と解される。）、甲第３号証の２（６枚目以下）及び甲第４号証の２（１枚目）に原告ら引用の記載があること並びに甲第５号証（４枚目）におおむね原告ら指摘に沿う記載があることは認め、その余は不知又は争う。

甲第６号証について、原告らは、オキシトシンの分泌等に関する医学的研究結果や心理学的研究結果を踏まえた立法であると主張する（訴状１５８頁）が、同証拠にその点について直接言及した記載は見当たらない。

(2) 「(2) リプロダクティブ権について」（１５９～１６２頁）について

最高裁令和６年７月３日大法廷判決・民集７８巻３号３８２頁（以下「**令和６年最高裁大法廷判決（優生保護法）**」という。）に原告ら引用の判示があること（ただし、「１７９２号」とあるのは「１７９２頁」の誤記と解される。）及びその原審である大阪高裁令和５年３月２３日判決・民集７８巻３号６０１頁（以下「**令和５年大阪高裁判決**」という。）に原告ら引用の判示があることは認め、仙台地裁令和元年５月２８日判決・判タ１４６１号１５３頁（以下「**令和元年仙台地裁判決**」という。）の原告ら引用部分は否認し、その余は不知又は争う。

令和元年仙台地裁判決について、原告ら引用部分の判示は、正確には、「人が幸福を追求しようとする権利の重みは、たとえその者が心身にいかなる障がいを背負う場合であっても何ら変わるものではない。子を産み育てるかどうかを意思決定する権利は、これを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると、人格的生存の根源に関わるものであり、上記の幸福追求権を保障する憲法１３条の法意に照らし、人格権の一内容を構成する権利として尊重されるべきものである。」、「そして、憲法１３条は、国民一人ひとりが幸福を追求し、その生きがいが最大限尊重されることによって、それぞれが人格的に生存できることを保障しているところ、前記のとおり、リプロダクティブ権は、子を産み育てることを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると、人格的生存の根源に関わるものであり、憲法上保障される個人の基本的権利である。それにもかかわらず、旧優生保護法に基づく不妊手術は、不良な子孫の出生を防止するなどという不合理な理由により、子を望む者にとっての幸福を一方的に奪うものである。本件優生手術を受けた者は、もはやその幸福を追求する可能性を奪われて生きがいを失い、一生涯にわたり救いなく心身ともに苦痛を被り続けるのであるから、その権利侵害の程度は、極めて甚大である。そうすると、リプロダクティブ権

を侵害された者については、憲法１３条の法意に照らし、その侵害に基づく損害賠償請求権を行使する機会を確保する必要性が極めて高いものと認められる。」というものである。

(3) 「(3) **「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」が諸外国において基本的人権として保護されていることについて**」（１６２～１６６頁）について

甲第７号証～甲第１０号証及び甲第１２号証に原告ら引用の記載（各国の憲法の条文を引用する部分）があること（ただし、甲第８号証について、「その子どもが婚姻」以下が欠けており確認できない。）、最高裁平成２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２４２７頁（以下「**平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）**」という。）に原告ら引用の判示があることは認め、その余はいずれも不知又は争う。

(4) 「(4) **「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」が日本において基本的人権として保護されていることについて**」（１６６～１６８頁）について

最高裁昭和５１年５月２１日大法廷判決・刑集３０巻５号６１５頁（以下「**昭和５１年最高裁判決（旭川学力テスト）**」という。）に原告ら引用の判示があること、東京高裁昭和３０年９月６日決定・高等裁判所民事判例集８巻７号４６７頁に原告ら引用の判示があること（ただし、「〈要旨〉」とあるのは判示そのものではなく、誤記と解される。）及び原告ら提出の書証（甲１３～１５）に原告ら引用の記載があることは認め、その余はいずれも不知又は争う。

原告らは、昭和５１年最高裁判決（旭川学力テスト）について、「その判示内容は、子の成長と養育に親が関わる『子が親に養育される自由』『親が子を養育する自由』『リプロダクティブ権』が、憲法１３条により保障されている人格権の一内容を構成すると解釈する立場であることは明白である」と主張

するが（訴状１６６頁）、その判示内容からなぜ原告らの主張が導かれるのかは明らかではない。これをおくとしても、昭和５１年最高裁判決（旭川学力テスト）及び上記東京高裁昭和３０年決定は、いずれも、原告ら主張の権利が憲法により保障されているとは判示していない。

また、原告らは、「文部科学省のＨＰでは、教育基本法第４条」の解説が掲載されている（訴状１６７頁）として、甲第１４号証を挙げるが、ここでいう「教育基本法第４条」は、平成１８年法律第１２０号による改正前の教育基本法であると解される。これをおくとしても、甲第１４号証の「親には、憲法以前の自然権として親の教育権（教育の自由）が存在すると考えられている」との記載は、親の教育の自由について言及したものにすぎず、原告らが主張する「子が親に養育される自由」、「親が子を養育する自由」及び「リプロダクティブ権」について述べるものではない。

**３　「３　子の連れ去り（引き離し）についての法の欠缺と国会（国会議員）の立法不作為責任について」について**

**(1)　「(1) 日本の国内法には、一方親による他方親の同意を得ない子の連れ去り(中略)を防ぐ法律規定が不存在であることについて」(１６８～１６９頁)について**

否認又は争う。

**(2)　「(2) 子の連れ去り（引き離し）を防ぐ刑事法の規定の不存在について（法の欠缺１）」について**

**ア　「ア」（１６９～１７０頁）について**

**(ｱ)　(ｱ)について**

時点の明示がなく、認否することは困難であるが、刑法２２４条（現時点のもの）が、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、３月以上７年以下の拘禁刑に処する。」と規定していることは認める。

**(ｲ)　(ｲ)について**

甲第１６号証及び甲第１７号証に原告ら引用の記載があることは認め、その余は否認又は争う。

未成年者略取及び誘拐罪（刑法２２４条）は、行為の主体が親権者であるからといってその適用が排除されるものではない（最高裁平成１７年１２月６日第二小法廷決定・刑集５９巻１０号１９０１頁参照）。

なお、原告らが引用する甲第１６号証及び甲第１７号証の記載は、令和元年（２０１９年）１２月１４日時点のウェブサイトのもののようである。

イ　「イ」（１７０～１７３頁）について

(ア) 柱書きは、以下の限度で認め、その余は不知又は争う。

a　日本が、昭和５４年（１９７９年）、市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「**自由権規約**」という。）を批准したこと

b　日本が、平成６年（１９９４年）、児童の権利条約を批准したこと

c　日本が、平成２５年（２０１３年）、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（以下「**ハーグ条約**」という。）の締結を国会で承認したこと（ただし、日本がハーグ条約を締結したのは平成２６年〔２０１４年〕である。）

d　原告らが引用する国（ドイツ、フランス、英国、米国、カナダ）が、いずれも自由権規約及びハーグ条約の締約国であること

e　原告らが引用する国（ドイツ、フランス、英国、米国、カナダ）のうち、米国以外がいずれも児童の権利条約の締約国であり、米国が同条約に署名はしたが締約はしていないこと

(イ) ①は、甲第１８号証におおむね原告ら指摘に沿う記載があることは認める。原告らは、「親の一方が他方の親から子を引離す場合にも、他方の親に配慮権や面会交流権を侵害すれば、ドイツ刑法２３５条が適用され、犯罪が成立する」と述べるが、甲第１８号証１１０頁は、「本罪が成立し

うる。」とするにとどまる。

(ｹ) ②は、甲１６号証に原告ら引用の記載があること及び甲第１９号証におおむね原告ら指摘に沿う記載があることは認める。原告らは、甲第１９号証について、「尊属による未成年者奪取の罪（２２７条―７条）について、親権者であっても子の奪取罪で処罰されている」と述べるが、甲第１９号証１０６頁は「親権者であっても子の奪取罪で処罰されるケースとして、例えば以下のものがある」として、処罰された事例を紹介するにとどまる。

(ｴ) ③は、甲第２０号証に原告ら指摘に沿う記載があることは認める。

(ｵ) ④は、甲第２１号証に原告ら引用の記載があることは認める（ただし、「子どもの親権をめぐる問題について」と「１．実子誘拐罪の適用」の間には引用を省略された部分がある。また、甲第２１号証のウェブサイトは、「在カナダ日本大使館」ではなく「在カナダ日本国大使館」のものと解される。）。

(ｶ) ⑤は、甲第２２号証に原告ら指摘に沿う記載があることは認める。

**(3) 「(3) 子の連れ去り（引き離し）を防ぐ民事上の法律規定の不存在について（法の欠缺２）」について**

**ア 「ア」（１７３頁）について**

争う。

原告らは、「子の連れ去り（引き離し）を、日本の民事法において、他方親の権利を侵害する行為であり許されないとする法律規定を設ければ、子の連れ去り（引き離し）は発生しない」と主張するが、父母の一方が、離婚前に、他方の同意を得ずに未成年の子と共に転居する場合、事例ごとに様々な背景事情があると考えられ、また、法規制をすることにより直ちに法律違反の行為がなくなるものではないから、原告らの主張のように過度に単純化することは不相当である。

イ　「イ」（１７３～１７４頁）について

(ｱ)　「(ｱ)」について

令和６年法律第３３号による改正前の民法（以下「**改正前民法**」という。）に原告ら引用の規定があることは認める。

(ｲ)　「(ｲ)」について

改正前民法７６６条が、離婚前の父母間の子の監護に関する事項についても類推適用されることがあるという限度で認める。

(ｳ)　「(ｳ)」について

改正前民法及び令和６年法律第３３号による改正後の民法（以下「**改正民法**」という。なお、同改正により変更された条項であっても、同改正の前後を区別せずに言及する場合、単に「**民法**」ということがある。）に「一方親による子の連れ去り（引き離し）を行った者が、民法７６６条の適用上不利な扱いを受ける制裁規定」が設けられていないことは認め、その余は争う。

ウ　「ウ」（１７４頁）について

改正前民法８１９条に、離婚後に父母のいずれかが子の親権者となる旨が定められていたこと、改正前民法に「一方親による子の連れ去り（引き離し）を行った者が、民法７６６条の適用上不利な扱いを受ける制約規定」が設けられていないことは認め、その余は争う。

エ　「エ」（１７５頁）について

甲第２３号証に原告らが主張する記載と同旨の記載があること及び甲第３９号証の２に原告らが指摘するパリの裁判所の判決に関する記載があることは認め、その余は不知又は争う。

オ　「オ」（１７５～１７８頁）について

(ｱ)　「(ｱ)」について

甲第２４号証に原告ら引用の記載があること（ただし、訴状１７５頁

２４行目に「必要があるだろうことを」とあるのは「必要があるだろうということを」の誤記、同１７６頁５行目に「これは全く」とあるのは「これ全く」の誤記、同７行目に「つくっていくということ」とあるのは「つくっていくというようなこと」の誤記であると解される。）は認め、原告らの主張は争う。

(イ) 「(イ)」について

甲第２５号証に原告ら引用の記載があることは認める。

(ウ) 「(ウ)」について

甲第２４号証及び甲第２６号証に原告ら引用の記載があること（ただし、甲第２４号証について、訴状１７８頁１１行目に「これは全く」とあるのは「これ全く」の誤記、１３７行目に「つくっていくということ」とあるのは「つくっていくというようなこと」の誤記であると解される。）並びに改正民法施行後も離婚後に単独親権となる場合があることは認め、原告らの主張は争う。

(4) 「(4) 子の連れ去り（引き離し）を防ぐ手続規定の不存在について（法の欠缺３）」（１７８～１７９頁）について

甲第２７号証及び甲第２８号証に改正前民法に関して原告ら引用の記載があること（ただし、甲第２７号証について、「取り得る手続き」とあるのは「とり得る手続」の誤記、甲第２８号証について、「(民法８１８条３項)」とあるのは「民８１８条３項」の誤記と解される。）並びに改正前民法８１８条３項本文が原告ら引用のとおりであることは認め、その余は不知又は争う。

原告らは、改正前民法下においては、婚姻中の父母間で親権行使に関する意見が一致しない場合の手続規定が何ら設けられていないと主張する。しかし、改正前民法下においても、婚姻中の父母の一方は、親権の共同行使が事実上困難である場合等には、家庭裁判所に対し、改正前民法７６６条の類推

適用により、子の監護者を指定するための調停・審判を申し立てること[2]、あるいは、同法７５２条により、「夫婦間の協力扶助に関する処分」（家事事件手続法別表第２の１項）について調停・審判を申し立てることができ、父母の一方による親権行使が子の利益を侵害するものである場合には、家庭裁判所に対し、親権停止・親権喪失等の申立てを行うことができたと考えられる。

なお、改正民法では、「特定の事項に係る親権の行使（括弧内略）について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる」との規定が設けられた（８２４条の２第３項）。

(5) 「(5) 小括」（１７９～１８０頁）について

争う。

(6) 「(6) 「法の欠缺１ないし３」が憲法違反であることについて」について

ア 「ア」～「カ」（１８０～１８２頁）について

争う。

イ 「キ」（１８３～１８５頁）について

(ｱ) 「(ｱ)」及び「(ｲ)」について

最高裁平成２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２５８６頁（以下「**平成２７年最高裁大法廷判決（夫婦別姓）**」という。）に原告ら引用の判示があることは認め（ただし、「第一時的には国会の合理的な立法裁量に委ねられる」とあるのは「第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねる」の誤記と解される。）、その余は争う。

(ｲ) 「(ｳ)」及び「(ｴ)」について

---

[2] 婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、家庭裁判所が民法７６６条を類推適用し、子と同居していない親と子の面接交渉について相当な処分を命ずることができるとした最高裁平成１２年５月１日第一小法廷決定・民集５４巻５号１６０７頁参照

神戸地裁平成２９年１１月２９日判決・判時２３８１号１１４頁（甲２９。以下「**平成２９年神戸地裁判決**」という。）に原告ら引用の判示があること（ただし、「父と子及び父と妻」とあるのは「父と子及び夫と妻」の誤記と解される。）及びその控訴審である大阪高裁平成３０年８月３０日判決・訟務月報６５巻４号６２３頁（甲３０。以下「**平成３０年大阪高裁判決**」という。）が上記判示を引用していることは認め、その余は争う。

(7) 「(7) 「法の欠缺１ないし３」を補う法の立法義務が、国会（国会議員）に認められることについて」について

ア 「ア」（１８６頁）について

争う。

イ 「イ」（１８６～１９０頁）について

ハーグ条約３条に原告ら引用の内容が含まれること並びに甲第３１号証の２及び甲第３３号証の２に原告ら引用の記載があること（ただし、甲第３１号証の２について、訴状１８６頁１９～２０行目に「侵害してなされたか」とあるのは「侵害してなされたのか」の誤記、同１８８頁１行目に「いるにすぎない。」とあるのは「いるにすぎないのである。」の誤記と解される。）は認め、その余は争う。

なお、甲第３３号証の２は、児童の権利委員会による平成３１年２月１日付け「日本の第４回・第５回政府報告に関する総括所見」（原文は甲３３の１。以下「**総括所見**」という。）について、原告らが提出する和訳であるが、総括所見のパラグラフ３１について、日本政府が行った仮訳は、以下のとおりである（乙１・８頁）。

「３１．委員会は、締約国が、子の不法な連れ去り及び留置を防止し、及びこれに対処し、国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させ、子の返還及び面会交流権に関する司法決定の適正か

つ迅速な実施を確保するために、あらゆる必要な努力を行うよう勧告する。委員会はまた、締約国が、関連諸国、特に締約国が監護又は面会権に関する協定を署名している国々との対話及び協議を強化するよう勧告する。」

ウ　「ウ」（１９０～１９２頁）について

児童の権利条約９条１項第１文、３項及び１８条１項が原告ら引用のとおりであることは認め、その余は争う。

エ　「エ」（１９２～１９３頁）について

甲第３３号証の２に原告ら引用の記載があることは認め、その余は争う。

なお、総括所見のパラグラフ３１について、日本政府が行った仮訳は、前記イのとおりである。

オ　「オ」（１９３～１９４頁）について

甲第３３号証の２に原告ら引用の記載があることは認め、その余は争う。

なお、甲第３３号証の２は、総括所見について、原告らが提出する和訳であるが、総括所見のパラグラフ２７柱書き及び(b)について、日本政府が行った仮訳は、以下のとおりである（乙１・７頁）。

「２７．委員会は、締約国が、以下を行うため、十分な人的措置、技術的資源及び財源に裏づけられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。

（中略）

(b) 児童の最善の利益である場合に、外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保すること。」

カ　「カ」（１９４頁）について

日本が昭和５４年（１９７９年）に自由権規約を批准したこと及び自由権規約２３条４項が原告ら引用のとおりであることは認め、その余は争う。

キ　「キ」（１９４～１９６頁）について

甲第３４号証に原告ら引用の記載があることは認め（ただし、「学びつつ党内の」とあるのは「学びつつ、党内の」の誤記と解される。また、甲第３４号証の提言の主体について、「自由民主党調査会司法制度調査会」とあるのは「自由民主党政務調査会司法制度調査会」の誤記と解される。）、その余は不知又は争う。

ク　「ク」（１９６頁）について

甲第３５号証に原告ら引用の記載があることは認め（ただし、「誹謗中傷する。」とあるのは「誹謗中傷する、」の誤記、「熾烈にする」とあるのは「熾烈にさせる」の誤記と解される。また、表題部分と「したがって」の間には引用を省略された部分がある。）、その余は不知又は争う。

ケ　「ケ」（１９６～１９７頁）について

令和５年大阪高裁判決に原告ら引用の判示があることは認め、その余は否認、不知又は争う。

令和６年最高裁大法廷判決（優生保護法）及び最高裁令和６年７月３日大法廷判決（令和５年（オ）第１３４１号、令和５年（受）第１６８２号）に原告ら引用の判示は見当たらない。また、令和元年仙台地裁判決について、原告ら引用部分の判示は、正確には、「子を産み育てるかどうかを意思決定する権利は、これを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると、人格的生存の根源に関わるものであり、上記の幸福追求権を保障する憲法１３条の法意に照らし、人格権の一内容を構成する権利として尊重されるべきものである。」というものである。

コ　「コ」（１９８頁）について

争う（「別紙２」の内容は別途認否する。）。

サ　「サ」（１９８頁）について

甲第３９号証の２に原告らが指摘するパリの裁判所の判決に関する記載があることは認め、その余は不知又は争う。

シ　「シ」～「セ」（１９８～２００頁）について

不知又は争う。

ス　「ソ」（２００～２０１頁）について

甲第２６号証に原告ら引用の記載があることは認め、最高裁昭和４８年１２月１２日大法廷判決・民集２７巻１１号１５３６頁（以下「**昭和４８年最高裁大法廷判決**」という。）の原告ら引用部分は否認し、原告らの主張は争う。

昭和４８年最高裁大法廷判決の原告ら引用部分の判示は、正確には、「私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法１条、９０条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。」というものである。

セ　「タ」（２０１～２０２頁）について

最高裁昭和４０年１２月７日判決・民集１９巻９号２１０１頁に原告ら引用の判示があることは認め、原告らの主張は争う。

ソ　「チ」（２０２～２０３頁）について

男女共同参画社会基本法４条が原告ら引用のとおりであることは認め、その余は争う。

タ　「ツ」（２０３～２０５頁）について

最高裁平成２５年９月４日大法廷決定・民集６７巻６号１３２０頁、最高裁平成７年１２月５日第三小法廷判決・集民１７７号２４３頁及び平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）の原告ら引用部分は否認し、そ

の余は争う。

上記最高裁平成２５年決定の原告ら引用部分の判示は、正確には、「法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、（中略）上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」というものであり、上記最高裁平成７年判決の原告ら引用部分の判示は、正確には、「民法７３３条の元来の立法趣旨が、父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにある」というものである。また、平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）の原告ら引用部分の判示は、正確には、女性の再婚禁止期間について定める民法７３３条１項（平成２８年法律第７１号による改正前のもの）の立法目的は、「女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解するのが相当であり（最高裁平成４年（オ）第２５５号同７年１２月５日第三小法廷判決・裁判集民事１７７号２４３頁（中略）参照）、父子関係が早期に明確となることの重要性に鑑みると、このような立法目的には合理性を認めることができる。」というものである。

原告らは、平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）について、上記最高裁平成７年判決にはなかった「もって」という文言が挿入されていることを指摘して、「父子関係の重複を回避することだけが女性の再婚禁止期間の目的であり、それは未成年者子の福祉や未成年者子の保護のために設けられた規定であって、それを超えて親や家族の不都合いう（ママ）面を考慮に入れて女性の再婚禁止期間を長くすることは許されない、と判示した」、「『親子法は子の福祉や子の保護を実現するためにあり、親の不都合を防止するための制度ではない』ことを確認したことになる」などと主張す

る（訴状２０５頁）。しかし、上記のとおり、平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）は、上記最高裁平成７年判決を引用しており、両判決が民法７３３条１項の立法目的について異なる見解に立つものとは解されず、「もって」との文言の語意からしても、これが挿入されることにより、その前後の関係が必ずしも変わるものではないことからすると、上記のような原告らの理解は不合理である。「『もって』との文言は、平成７年判決（引用者注：上記最高裁平成７年判決）においては明示されていなかったが、父性の推定の重複を回避するということは、これによって父子関係を早期に定める父性の推定の仕組みを実効あらしめ、紛争の発生を未然に防止することにつながるという趣旨を敷衍した文言と解」するのが相当である（加本牧子・最高裁判所判例解説民事篇平成２７年度（下）６７７頁）。

チ　「テ」（２０６～２０７頁）について

平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）及び平成２９年神戸地裁判決に原告ら引用の判示があること並びに平成３０年大阪高裁判決が平成２９年神戸地裁判決の上記判示を引用していることは認め、その余は争う（ただし、平成３０年大阪高裁判決の書証番号について「甲３１」とあるのは「甲３０」の誤記、平成２９年神戸地裁判決の書証番号について「甲３０」とあるのは「甲２９」の誤記と解される。）。

なお、平成２９年神戸地裁判決は、原告ら引用部分に続いて、「しかしながら、原告らが指摘する条約・勧告（引用者注：自由権規約、児童の権利委員会の平成１６年及び平成２２年の勧告、女子差別撤廃条約、女子差別撤廃条約委員会の平成６年の勧告）の内容については、それ自体、直接に本件各規定（引用者注：民法７７４条～７７６条〔令和４年法律第１０２号による改正前のもの。嫡出否認関係〕）の不合理性を指摘するものではない。そして、各国における婚姻や家族の在り方は異なり、これらに関する制度の内容も多様なものが想定されるのであって、諸外国における立法の

内容が直ちに我が国における法制度の合理性を否定することにはならない。」と判示し、その控訴審である平成３０年大阪高裁判決もこれを引用している（甲２９・３２頁、甲３０・６頁）。

ツ　「ト」（２０７～２０８頁）について

司法研修所編「子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究」（以下「**令和４年度司法研究報告書**」という。）に原告ら引用の記載があることは認め（ただし、訴状２０８頁６行目に「特に別居親が」とあるのは「特に、別居親が」の誤記と解される。）、その余は争う。

テ　「ナ」（２０８～２０９頁）について

民法８２０条が原告ら引用のとおりであることは認め、その余は争う。

ト　「ニ」（２０９～２１０頁）について

甲第２６号証に原告ら引用の記載があることは認め[3]、自殺対策基本法１条及び３条を挙げる部分は時点の特定がなく認否が困難であり、その余は争う。

自殺対策基本法１条（現時点のもの）は、「この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。」と規定し、同法３条１項（現時点のもの）は、「国

[3] 訴状２０９～２１０頁に「浜田和幸議員はその内容について国会で質問を行っている。」とあるところ、その趣旨は、国会会期中に質問主意書を提出したというものと解される（以下、訴状の同様の記載について同じ。）。

は、前条の基本理念（次条第一項及び第五条において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定している。

ナ　「ヌ」（２１０頁）について

令和６年５月１７日に令和６年法律第３３号が成立したこと、同法による改正後の民法（改正民法）が、離婚後の父母双方を親権者と定めることを可能とする規定及び監護の分掌に関する規定を設けたことは認め、その余は争う。

(8)　「(8)」（２１０頁）について

争う。

(9)　「(9)　**「法の欠缺１ないし３」についての国会（国会議員）の立法不作為が国家賠償法上違法であることについて**」（２１０～２１４頁）について

ア　「ア」（２１０～２１１頁）について

最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁（以下「**平成１７年最高裁大法廷判決**」という。）に原告ら引用の判示があることは認める。

イ　「イ」（２１１～２１２頁）について

平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）に原告ら引用の判示があることは認める。

ウ　「ウ」（２１２～２１４頁）について

甲第２６号証に原告ら引用の記載があること及び最高裁平成２０年６月４日大法廷判決・民集６２巻６号１３６７頁（以下「**平成２０年最高裁大法廷判決**」という。）が原告ら指摘（(キ)第１文参照）のような判示をしたことは認め、その余は争う。

(10)　「(10)　**国会（国会議員）の立法不作為は漫然と行われた違法な行為である**」（２１４頁）について

争う。

4 「4 面会交流権及び交互監護権についての法の欠缺と国会（国会議員）の立法不作為責任について」について

(1) 「(1) 「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」の一内容である「面会交流権・交互監護権」が、親にとっても、子にとっても、基本的人権であることについて」について

ア 「ア」（２１５頁）について

令和５年大阪地裁判決に原告ら引用の判示があること及びその控訴審である令和６年大阪高裁判決が上記判示を引用していることは認める。

イ 「イ」（２１５頁）について

令和６年２月東京高裁判決に原告ら引用の判示があること（ただし、「憲法１３条によって保護」とあるのは「憲法１３条によって保障」の誤記と解される。）は認める。

ウ 「ウ」（２１５～２１６頁）について

争う。

エ 「エ」（２１６頁）について

令和５年大阪高裁判決に原告ら引用の判示があることは認め、その余は否認、不知又は争う。

令和６年最高裁大法廷判決（優生保護法）及び最高裁令和６年７月３日大法廷判決（令和５年（オ）第１３４１号、令和５年（受）第１６８２号）に原告ら引用の判示は見当たらない。また、令和元年仙台地裁判決について、原告ら引用部分の判示は、正確には、「子を産み育てるかどうかを意思決定する権利は、これを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると、人格的生存の根源に関わるものであり、上記の幸福追求権を保障する憲法１３条の法意に照らし、人格権の一内容を構成する権利として尊重されるべきものである。」というものである。

オ　「オ」（２１６～２１９頁）について

(ｱ)　「(ｱ)」～「(ｲ)」について

不知又は争う。

(ｲ)　「(ｳ)」～「(ｴ)」について

甲第２６号証及び甲第４１号証に原告ら引用の記載があることは認め（ただし、訴状２１７頁最終行と同２１８頁１行目の間には引用を省略された部分がある。）、原告らの主張は争う。

カ　「カ」（２１９～２２０頁）について

不知又は争う。

キ　「キ」（２２０～２３７頁）について

甲第４２号証～甲第４７号証に原告ら引用の記載があること及び甲第４１号証１９頁に嘉田由紀子議員がペアレンティングに言及した記載があること（訴状２３７～２３８頁のほか同２１８頁参照）は認め、原告らの主張は争う。

(2)　「(2) 法の欠缺について（法の欠缺４ないし６について）」について

ア　「ア」（２３８頁）について

争う。

イ　「イ」（２３８～２４４頁）について

(ｱ)　「(ｱ)」について

①は不知。

②は、甲第１８号証におおむね原告ら指摘に沿う記載があることは認める。原告らは、「親の一方が他方の親から子を引離す場合にも、他方の親に配慮権や面会交流権を侵害すれば、ドイツ刑法２３５条が適用され、犯罪が成立する」と述べるが、甲第１８号証１１０頁は、「本罪が成立しうる。」とするにとどまる。

③は、甲第１９号証におおむね原告ら指摘に沿う記載があること及び

甲第３９号証の２に原告らが指摘するパリの裁判所の判決に関する記載があることは認め、その余は不知。原告らは、「尊属による未成年者奪取の罪（２２７条―７条）について、親権者であっても子の奪取罪で処罰されている」と述べるが、甲第１９号証１０６頁は「親権者であっても子の奪取罪で処罰されるケースとして、例えば以下のものがある」として、処罰された事例を紹介するにとどまる。

(イ) 「(イ)」について

甲第４７号証、甲第４９号証及び甲第５０号証に原告ら引用の記載があること（ただし、甲第４７号証について、訴状２４０頁５行目に「理解を得て」とあるのは「理解も得て」の誤記、同１１行目に「申し立てている」とあるのは「申し立てる」の誤記と解される。また、甲第５０号証のウェブサイトは、「メルボルン日本領事館」ではなく「メルボルン日本国総領事館」のものと解される。）は認め、甲第４８号証の２におおむね原告ら引用の記載があることは認め、その余は不知又は争う。

甲第４８号証の２について、「Ⅸ　面会交流」と「１　親子の交流の原則」の間には引用を省略された部分がある。また、訴状２４０～２４２頁の記載には、甲第４８号証の２と齟齬する部分が２０箇所以上見受けられるが、いずれも誤記と解される。

ウ　「イ」（２４４頁）について

甲第４８号証の２に原告ら引用の記載があることは認め、その余は争う。

エ　「ウ」（２４４～２５０頁）について

最高裁平成２５年３月２８日第一小法廷決定・民集６７巻３号８６４頁（以下「平成２５年最高裁第一小法廷決定」という。）がおおむね原告ら指摘のような判示をしたこと、甲第５１号証に原告らが指摘する東京地裁の判決に関する記載があること、甲第５２号証に原告ら引用の記載があること（ただし、「ア　履行勧告」と「他方、」の間には引用を省略された部分

がある。)、甲第５３号証に原告ら引用の記載があること（ただし、訴状２４７頁２行目に「しかし、」とあるのは「しかし」の誤記、同５行目に「面接交渉は、」とあるのは「面接交渉は」の誤記、同最終行に「面会交渉」とあるのは「面接交渉」の誤記と解される。また、執筆者として「遠藤冨士子」とあるのは「遠藤富士子」の誤記と解される。)、甲第４８号証の２（訴状２４８頁に「甲８の２」とあるのは「甲４８の２」の誤記と解される。）に原告ら引用の記載があること（ただし、訴状２４９頁１５行目に「非監護者」とあるのは「非監護親」の誤記、同１９行目に「bound」とあるのは「bond」の誤記、同２４行目に「相手への」とあるのは「相手方へ」の誤記と解される。)、甲第５４号証の３に原告ら指摘に沿う記載があることは認め、その余は不知又は争う。

平成２５年最高裁第一小法廷決定について、原告ら指摘部分の判示は、正確には、「子を監護している親（以下「監護親」という。）と子を監護していない親（以下「非監護親」という。）との間で、非監護親と子との面会交流について定める場合、子の利益が最も優先して考慮されるべきであり（民法７６６条１項参照)、面会交流は、柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。一方、給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する（平成２３年法律第５３号による廃止前の家事審判法１５条)。監護親に対し、非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判は、少なくとも、監護親が、引渡場所において非監護親に対して子を引き渡し、非監護親と子との面会交流の間、これを妨害しないなどの給付を内容とするものが一般であり、そのような給付については、性質上、間接強制をすることができないものではない。したがって、監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡

しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。」というものである。

**オ　「エ」（２５０～２５１頁）について**

不知又は争う。

**カ　「オ」（２５０～２５１頁）について**

不知又は争う。

**キ　「カ」（２５１頁）について**

争う。

**ク　「キ」（２５１頁）について**

争う。

**ケ　「ク」（２５１頁）について**

認否の限りでない。

**(3)「(3)「法の欠缺４ないし６」が憲法違反であることについて」（２５１～２５７頁）について**

**ア　「ア」～「カ」（２５１～２５４頁）について**

争う。

**イ　「キ」（２５４～２５７頁）について**

**(ｱ)「(ｱ)」及び「(ｲ)」について**

平成２７年最高裁大法廷判決（夫婦別姓）に原告ら引用の記載があることは認め（ただし、「第一時的には国会の合理的な立法裁量に委ねられる」とあるのは「第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねる」の誤記と解される。）、その余は争う。

**(ｲ)「(ｳ)」及び「(ｴ)」について**

平成２９年神戸地裁判決に原告ら引用の判示があること（ただし、「父

と子及び父と妻」とあるのは「父と子及び夫と妻」の誤記と解される。）及びその控訴審である平成３０年大阪高裁判決が上記判示を引用していることは認め、その余は争う。

(4) 「(4) 「法の欠缺４ないし６」を補う法の立法義務が、国会（国会議員）に認められることについて」について

ア 「ア」～「ウ」（２５８頁）について

争う。

イ 「エ」（２５８～２６０頁）について

日本が昭和５４年（１９７９年）に自由権規約を批准したこと、自由権規約２３条４項及び憲法９８条２項が原告ら引用のとおりであること、平成２９年神戸地裁判決に原告ら引用の判示があること並びに平成３０年大阪高裁判決が平成２９年神戸地裁判決の上記判示を引用していることは認め、その余は争う。

平成２９年神戸地裁判決が原告ら引用部分に続いて判示している内容は、前記３(7)チのとおりである。

ウ 「オ」（２６０～２６３頁）について

児童の権利条約３条２項、９条１項第１文、３項及び１８条１項第１文並びに憲法９８条２項が原告ら引用のとおりであること、甲第３３号証の２に原告ら引用の記載があることは認め、その余は争う。

なお、甲第３３号証の２は、総括所見について、原告らが提出する和訳であるが、総括所見のパラグラフ２７柱書き及び(b)について、日本政府が行った仮訳は、前記３(7)オのとおりである。

エ 「カ」（２６３～２６５頁）について

ハーグ条約５条が原告ら引用のとおりであること並びに甲第３１号証の２及び甲第５５号証に原告ら引用の記載があること（ただし、甲第５５号証について、訴状２６４頁１９行目に「家事手続法」とあるのは「家事事

件手続法」の誤記と解される。）は認め、その余は争う。

オ　「キ」（２６５～２６７頁）について

(ｱ)　「(ｱ)」について

認める。

(ｲ)　「(ｲ)」について

平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）に原告ら引用の判示があること及び甲第５４号証の１に原告ら引用の記載があることは認め、その余は争う。

カ　「ク」（２６７～２６８頁）について

甲第３４号証に原告ら引用の記載があることは認め（ただし、訴状２６７頁２４行目及び２６８頁４行目に「学びつつ党内の」とあるのは「学びつつ、党内の」の誤記と解される。また、甲第３４号証の提言の主体について、「自由民主党調査会司法制度調査会」とあるのは「自由民主党政務調査会司法制度調査会」の誤記と解される。）、その余は不知又は争う。

キ　「ケ」（２６８～２６９頁）について

甲第３５号証に原告ら引用の記載があることは認め（ただし、「誹謗中傷する。」とあるのは「誹謗中傷する、」の誤記、「熾烈にする」とあるのは「熾烈にさせる」の誤記と解される。また、表題部分と「したがって」の間には引用を省略された部分がある。）、その余は不知又は争う。

ク　「コ」～「セ」（２６９～２７２頁）について

不知又は争う。

ケ　「ソ」（２７２～２７３頁）について

甲第２６号証に原告ら引用の記載があることは認め、昭和４８年最高裁大法廷判決の原告ら引用部分は否認し、原告らの主張は争う。

昭和４８年最高裁大法廷判決の原告ら引用部分の判示は、正確には、前記３(7)スのとおりである。

コ　「タ」（２７３頁）について

最高裁昭和４０年１２月７日第三小法廷判決・民集１９巻９号２１０１頁に原告ら引用の判示があることは認め、原告らの主張は争う。

サ　「チ」（２７４頁）について

男女共同参画社会基本法４条が原告ら引用のとおりであることは認め、その余は争う。

シ　「ツ」（２７４～２７６頁）について

最高裁平成２５年９月４日大法廷決定・民集６７巻６号１３２０頁、最高裁平成７年１２月５日第三小法廷判決・集民１７７号２４３頁及び平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）の原告ら引用部分は否認し、その余は争う。

上記最高裁平成２５年決定、上記最高裁平成７年判決及び平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）の原告ら引用部分の判示は、正確には、前記３(7)タのとおりである。

また、原告らは、平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）について、上記最高裁平成７年判決にはなかった「もって」という文言が挿入されていることを指摘して、「父子関係の重複を回避することだけが女性の再婚禁止期間の目的であり、それは未成年者子の福祉や未成年者子の保護のために設けられた規定であって、それを超えて親や家族の不都合いう(ママ)面を考慮に入れて女性の再婚禁止期間を長くすることは許されない、と判示した」、「『親子法は子の福祉や子の保護を実現するためにあり、親の不都合を防止するための制度ではない』ことを確認したことになる」などと主張する（訴状２７６頁）が、このような原告らの理解が不合理であることも、前記３(7)タのとおりである。

ス　「テ」（２７７～２８１頁）について

甲第５６号証及び令和４年度司法研究報告書に原告ら引用の記載がある

ことは認め（ただし、甲第５６号証について、訴状２７９頁８行目に「子とも交流」とあるのは「子との交流」の誤記、同１６行目に「申立」とあるのは「申立て」の誤記と解され、令和４年度司法研究報告書について、訴状２８０頁２０行目に「特に別居親が」とあるのは「特に、別居親が」の誤記と解される。また、甲第５６号証の対象頁について、「４７－４９頁」とあるのは「１－５頁」の誤記と解される。）、その余は争う。

セ　「ニ」（２８１～２８２頁）について

民法８２０条が原告ら引用のとおりであることは認め、その余は争う。

ソ　「ト」（２８２～２８３頁）について

平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）及び平成２９年神戸地裁判決に原告ら引用の判示があること並びに平成３０年大阪高裁判決が平成２９年神戸地裁判決の上記判示を引用していることは認め、その余は争う。

なお、平成２９年神戸地裁判決は、原告ら引用部分に続いて、「しかしながら、原告らが指摘する条約・勧告（引用者注：自由権規約、児童の権利委員会の平成１６年及び平成２２年の勧告、女子差別撤廃条約、女子差別撤廃条約委員会の平成６年の勧告）の内容については、それ自体、直接に本件各規定（引用者注：民法７７４条～７７６条〔令和４年法律第１０２号による改正前のもの。嫡出否認関係〕）の不合理性を指摘するものではない。そして、各国における婚姻や家族の在り方は異なり、これらに関する制度の内容も多様なものが想定されるのであって、諸外国における立法の内容が直ちに我が国における法制度の合理性を否定することにはならない。」と判示し、その控訴審である平成３０年大阪高裁判決もこれを引用している（甲２９・３２頁、甲３０・６頁）。

タ　「ナ」（２８３～２８４頁）について

甲第２６号証に原告ら引用の記載があることは認め、自殺対策基本法１

条及び３条を挙げる部分は時点の特定がなく認否が困難であり、その余は争う。

自殺対策基本法１条及び３条１項の現時点の規定は、前記(7)トのとおりである。

**チ　「ニ」（２８４頁）について**

令和６年５月１７日に令和６年法律第３３号が成立したこと、同法による改正後の民法（改正民法）が、離婚後の父母双方を親権者と定めることを可能とする規定及び監護の分掌に関する規定を設けたことは認め、その余は争う。

**(5)　「(5)　小括」（２８４～２８５頁）について**

争う。

**(6)　「(6)　「法の欠缺４ないし６」についての国会（国会議員）の立法不作為が国家賠償法上違法であることについて」（２８５～２８８頁）について**

**ア　「ア」（２８５頁）について**

平成１７年最高裁大法廷判決に原告ら引用の判示があることは認める。

**イ　「イ」（２８５～２８６頁）について**

平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間）に原告ら引用の判示があることは認める。

**ウ　「ウ」（２８６～２８８頁）について**

甲第２６号証に原告ら引用の記載があること及び平成２０年最高裁大法廷判決が原告ら指摘（(キ)第１文参照）のような判示をしたことは認め、その余は争う。

**(7)　「(7)」（２８９頁）について**

争う。

**５　「５　原告らの損害」（２８９～２９９頁）について**

否認又は争う。

６　「６　結論」（２９９～３０２頁。ただし、令和８年４月７日付け訴状訂正申立書による訂正後のもの）について

争う。

７　「（別紙１）」（３０４～３１３頁）について

不知。

８　「（別紙２）」（３１４～３３２頁）について

甲第３７号証訳文及び甲第３８号証訳文に原告ら引用の記載があることは認める（ただし、甲第３７号証訳文について、訴状３１５頁１５行目に「（実子誘拐）親権」とあるのは「（実子誘拐）、親権」の誤記、同２１行目に「0843/201」とあるのは「0843/2019」の誤記及び同３１６頁８行目に「情報から」とあるのは「情報源から」の誤記と解される。）。

## 第２　原告らの主張の概要

原告らは、国会の立法不作為に国家賠償法（以下「**国賠法**」という。）１条１項の違法が認められるべき理由として、概要、以下のとおり主張するものと解される。

### １　憲法上保障された権利の侵害

原告らは[4]、配偶者に子を連れ去られた（引き離された）ことにより、「親が子を養育する自由」、「子が親に養育される自由」及び「リプロダクティブ権」を侵害された。これらは、いずれも、憲法１３条、１４条１項及び２４条２項により保障された基本的人権である（訴状１５３～１６８頁）。また、「親が子を養育する自由」、「子が親に養育される自由」及び「リプロダクティブ権」の一内容である「面会交流権・交互監護権」も、憲法上保障された基本的人権で

[4] 原告らの中には、「配偶者に子を連れ去られた（引き離された）」者だけでなく、その承継人に当たる者も含まれる。しかし、原告らが、原告ら個別の事情を記載した部分について、民訴法９２条１項に基づき、訴訟記録の閲覧等制限申立てをしていること等を踏まえ、以下では、原則として、上記のような原告ら個別の事情は捨象して、単に「原告ら」と表記することとする。

ある（訴状２１４～２３８頁）。

**２　子の連れ去り（引き離し）を防ぐための規定の不存在（立法不作為）**

以下のとおり、国会は、一方の親による他方の親の同意を得ない子の連れ去り（引き離し。以下、単に「**子の連れ去り**」と記載することがある。）を防ぐための立法措置を執っていない（訴状１６８～１６９頁）。

**(1) 刑事法について**

子の連れ去りを防ぐ刑事法の規定が存在しない。刑法２２４条（未成年者略取及び誘拐罪）は、一方の親が他方の親の同意を得ずに子を連れ去る場合には適用されない（訴状１６９～１７３頁。原告ら主張の「法の欠缺１」）。

**(2) 民事法について**

子の連れ去りを許されない行為であるとする民事法の規定が存在しない。離婚後の子の監護に関する事項を定める場合（民法７６６条）や、離婚後の子の親権者を定める場合（民法８１９条）に、子の連れ去りを行った者が不利な扱いを受ける制裁規定が設けられていない（訴状１７３～１７８頁。原告ら主張の「法の欠缺２」）。

**(3) 子の連れ去りを防ぐ手続規定について**

仮に、父母の意見が一致しない場合の手続規定が設けられていれば、子の連れ去りが発生しても、当該手続規定により問題が解決されることになるが、民法は、父母の意見が一致しない場合の手続規定を設けていない（訴状１７８～１７９頁。原告ら主張の「法の欠缺３」）。

**３　親と子の「面会交流権・交互監護権」を実現するための規定の不存在（立法不作為）**

親と子の面会交流権・交互監護権を実現するためには、面会交流・交互監護が自由に、円滑かつ滞りなく行われるための④権利義務規定、⑤紛争解決規定、⑥強制執行規定及び制裁規定が定められている必要があるが、いずれの規定も設けられていない（訴状２３８～２５１頁。上記④～⑥について、順に、原告

ら主張の「法の欠缺４」、「法の欠缺５」及び「法の欠缺６」）。

**４　立法不作為の違憲、国会の立法義務、国賠法上の違法**

(1) 前記２及び３の各立法不作為（以下、併せて「**原告ら主張の各立法不作為**」という。）は、憲法１３条、１４条１項並びに２４条１項及び２項に違反していることが明白である（訴状１８０～１８５、２５１～２５７頁）。また、条約、勧告、法令及び判例等によれば、前記２及び３の「法の欠缺」を補う立法義務を国会が負っていることは明白である（訴状１８５～２１０、２５７～２８４頁）。

(2) それにもかかわらず、国会は、正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っており、国賠法１条１項の適用上違法である（訴状２１０～２１４、２８５～２８９頁）。

## 第３　被告の主張

**１　国会（議員）の立法不作為が国賠法１条１項の適用上違法と評価される場合**

まずは、被告の主張の前提として、国会（議員）の立法不作為が国賠法１条１項の適用上違法と評価される場合を整理する。

(1) 国賠法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体がその賠償責任を負うことを定めたものである。同項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反することをいい（最高裁昭和６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁、最高裁平成元年１１月２４日第二小法廷判決・民集４３巻１０号１１６９頁、最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁、最高裁平成２０年４月１５日第三小法廷判決・民集６２巻５号１００５頁、平成２７年最高裁大法廷判決〔再婚禁止期間〕、最高裁令和４年５月２５日大法廷判

決・民集７６巻４号７１１頁等参照。職務行為基準説)、公権力の行使に当たる公務員の行為が同項の適用上「違法」と評価されるためには、当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為をしたと認め得るような事情があることが必要である（最高裁平成５年３月１１日第一小法廷判決・民集４７巻４号２８６３頁、最高裁平成１１年１月２１日第一小法廷判決・集民１９１号１２７頁、最高裁平成１９年１１月１日第一小法廷判決・民集６１巻８号２７３３頁、最高裁令和５年１０月２６日第一小法廷判決・集民２７０号２１５頁等)。

なお、この国賠法上の「違法」についての主張立証責任は、原告側が負うものと解されている（井上繁規・最高裁判所判例解説民事篇平成５年度１１４頁、東京高裁平成１１年４月２６日判決・判例時報１６９１号５７頁参照。同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成１２年２月２９日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。)。

(2) このような国賠法１条１項の「違法」の意義からすれば、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに国賠法１条１項の適用上違法の評価を受けるものではない。

もっとも、①法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、②国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不

作為は、国賠法１条１項の適用上違法の評価を受けることがあると解される（最高裁平成２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２４２７頁）。

**２　憲法上保障された権利の侵害をいう原告らの主張は理由がないこと**

以下では、原告らが原告ら主張の各立法不作為により侵害されたと主張する権利や自由が、原告らが本件訴訟において主張することが失当なものであるか、憲法上保障されたものではないことを明らかにする[5]。

**(1) 原告らが「子が親に養育される自由」の侵害を主張することは失当であること**

ア　原告らは、「子が、両親のいずれとも同じように触れ合いながら成長する権利」を「子が親に養育される自由」であるとした上で、子がこのような権利を有していることは憲法１３条、１４条１項及び２４条２項並びに児童の権利条約９条により保障されていると主張する（訴状１５４頁）。

イ　しかし、そもそも、原告らと子は別の法主体であって、原告らが、被告（国）に対して国家賠償請求をするに当たって、原告ら自身ではなく、子の権利の侵害を理由とすることは失当であるといわざるを得ない。

したがって、以下では、原告らが主張する権利のうち、「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」を検討対象とする。

**(2) 「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」が憲法１３条により保障されているとはいえないこと**

**ア　「親が子を養育する自由」について**

(ｱ) 原告らは、令和５年大阪地裁判決や令和６年２月東京高裁判決の判示等を指摘して、「親が子を養育する自由」が、人格権又は幸福追求権の一内容として、憲法１３条により保障されていると主張する（訴状１５４

---

[5] 原告らは、子として未成年の子を念頭に置いているものと解されることから、以下、被告が「子」と述べるときは、この意味において述べる。

～１５５頁）。

（イ） しかし、本件訴訟で原告らが主張する「親が子を養育する自由」は、その具体的内容が明らかでなく、外延も不明確であり、特定性・明確性を欠いているといわざるを得ない。

加えて、「親が子を養育する」ことは、飽くまで、専ら子の利益を図るために行われるべき利他的な行為であって（民法８２０条参照）、「親が子を養育する自由」を観念するとしても、このような利他的な行為に係る自由であることからすれば、憲法上の他の人権とはその性質を異にするというべきである。

現に、本件訴訟と同様に、国会が子の連れ去りを防ぐための立法措置を怠ったことにより損害を被ったと主張する者が、国に対して国賠法１条１項に基づく損害賠償を求めた訴訟において、東京地裁令和５年１月２５日判決（乙２。以下「**令和５年１月東京地裁判決**」という。）は、同訴訟で主張されていた「監護権」や「教育権」を親権の一内容と整理した上で、親権は、権利であると同時に義務であって（民法８２０条）、本来的には、親権者に対して子の利益となる監護及び教育という利他的な行為を要求し、その中で、監護及び教育の内容等について一定程度の裁量を与えたものにすぎず、その営みが親権者自身の自己実現に資するとしても、憲法上の他の人権とは性質を異にし、憲法上保障された基本的人権であると解することはできないとしている（同・１８頁。上記部分は、控訴審である東京高裁令和５年９月２７日判決〔乙３。以下「**令和５年東京高裁判決**」という。〕でも、「憲法上保障された基本的人権」の後に「ないし権利利益」を挿入した上で引用されている〔同・５頁〕。）。また、国が「養育権」を保障する法制度を整備する立法措置を怠ったことにより損害を被ったと主張する者が、国に対して国賠法１条１項に基づく損害賠償を求めた訴訟において、東京地裁令和５年６月２２日判決

（乙４）は、親権についておおむね同様の判示をした上、「養育権」は権利の外延が明らかでなく、その内容を一義的に特定することが困難であることも指摘して、「養育権」が憲法１３条で保障されているとはいえないと判示している（同・１４頁。上記部分は、控訴審である東京高裁令和６年１月２５日判決〔乙５〕でも引用されている〔同・３頁〕。）。

したがって、原告らが主張するような「親が子を養育する自由」が憲法１３条により保障されているとはいえない。

(ｳ) なお、原告らは、「親が子を養育する自由」が憲法１３条により保障されている根拠として、令和５年大阪地裁判決を引用するが、同判決は、児童福祉法上の一時保護が問題になった事案において、「国家から不当に介入されることのない自由権としての『子が親に養育される自由』『親が子を養育する自由』」を取り上げたにすぎず、本件訴訟で原告らが主張するような、より広い意味での「親が子を養育する自由」を認めたものとは解されない（原告らが主張する「親が子を養育する自由」の具体的内容は明らかではないものの、少なくとも、国家に対する消極的自由としてのみ主張しているものとは解されない。）。また、原告らが引用する令和６年２月東京高裁判決も、「もっとも、人格的な権利利益といえども無制限に保障されるべきものではなく、特に、親の子を監護養育等する自由の具体的な内容を考えるとき、①その自由は、将来の共同体を担う子の人格形成等のためのものであるから、子の利益を第一に行使されるべきものである」とした上で、「憲法１３条によって保障される親の子を監護養育等する自由の具体的な内容については、一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねられるべき」と判示しており、その具体的内容は明確でなく、また、原告らが主張するような前国家的な権利を認めたものともいい難い。

(ｴ) 以上より、原告らの前記(ｱ)の主張は理由がない。

イ　リプロダクティブ権について

(ｱ) 原告らは、令和６年最高裁大法廷判決（優生保護法）のほか、平成８年法律第１０５号による改正前の優生保護法（以下「**旧優生保護法**」という。）に関する令和５年大阪高裁判決や令和元年仙台地裁判決を引用し、「子を産み育てるかどうか意思決定する権利」である「リプロダクティブ権」が、憲法１３条により保障されていると主張する。

(ｲ) しかし、令和６年最高裁大法廷判決（優生保護法）は、「不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす身体への侵襲であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由（引用者注：自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由）に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条（引用者注：憲法１３条）に反し許されないというべきである」と判示するにとどまり、「リプロダクティブ権」や子を産み育てるかどうか意思決定する権利については触れていない。

鷹野旭「旧優生保護法違憲最高裁大法廷判決の解説」ジュリスト１６０５号７２頁にあるとおり、「関連訴訟の下級審判決の多くは、本件規定（引用者注：旧優生保護法の規定）が憲法１３条の保障する『子をもうけるか否かについて意思決定する自由』をも侵害すると判断しているが、本判決（引用者注：令和６年最高裁大法廷判決（優生保護法））は、この点には触れておらず、同条が上記自由を保障しているか否かについては判断を示していない」のであって、旧優生保護法に関する裁判所の判断から、直ちに、「リプロダクティブ権」が憲法１３条により保障されているとはいえない。

加えて、そもそも、旧優生保護法に関する一連の訴訟では、不妊手術による権利侵害が問題となっており、そこで議論された「リプロダクティブ権」は、専ら子の出産に関するものと解され、親の子に対する養育

を直接扱ったものとは解されない。

(ウ) 原告らは、「リプロダクティブ権」を、子の出産に焦点を当てた権利としてだけではなく、出産に引き続く子の養育に関する事項を意思決定する権利の側面も有するものとして主張していると解されるが、仮にそのように解するとすれば、結局、子の養育に関する意思決定に係る部分は、既に述べた「親が子を養育する自由」と実質的に重なり合うものである。

そして、「親が子を養育する自由」が憲法１３条により保障された権利であるといえないことは前記アのとおりであるから、子の養育に関する自己決定権としての「リプロダクティブ権」も憲法１３条により保障された権利であるとはいえない。

以上について、令和５年１月東京地裁判決も、「リプロダクティブ権」について、「権利①（引用者注：リプロダクティブ権）のうち子の養育に関する事項は、権利②～④（引用者注：親権、監護権及び教育権）の内容と実質的に重なるものであり、権利②～④が憲法上保障されるといえないことは、前記アのとおりである」として、子の養育に関する「リプロダクティブ権」が憲法上保障されている権利とはいえないと判示し（乙２・１９頁）、控訴審である令和５年東京高裁判決も上記判示を引用している（乙３・２～３頁）。

(エ) 以上より、原告らの前記(ア)の主張は理由がない。

**ウ 「面会交流権・交互監護権」について**

(ア) 原告らは、「親が子を養育する自由」及び「リプロダクティブ権」の一内容である「面会交流権・交互監護権」も憲法１３条により保障されていると主張する（２１４～２３８頁）。

(イ) しかし、原告らが本件訴訟で主張する「親が子を養育する自由」及び「リプロダクティブ権」が憲法１３条により保障されているといえないことは前記ア及びイのとおりであって、原告らの前記(ア)の主張は理由

がない。

なお、改正民法においても、面会交流（親子交流）は親又は子の権利として規定されていない（乙６・１５９頁）。

**(3) 「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」が憲法１４条１項及び２４条２項により保障されているとの原告らの主張について**

ア　原告らは、「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」が憲法１４条１項及び２４条２項により保障されていると主張する（訴状１５５、１６２、２１５～２６１頁）。

イ　しかし、憲法１４条１項は、法の下の平等を定めたものであり、憲法２４条２項は、婚姻等に関する事項について具体的な制度を構築するに当たっての立法上の要請及び指針を示したものであって、これら規定により、権利が「保障」されるとの原告らの主張の趣旨は判然としない。原告らの前記アの主張は、結局、原告ら主張の各立法不作為が違憲であることの理由として述べられているものと解するほかないから、被告の主張は、後記４でまとめて述べることとする。

**３　子の連れ去りを防ぐための規定及び面会交流権・交互監護権を実現するための規定が不存在である旨の原告らの主張が誤りであること**

以下では、原告ら主張の各立法不作為の憲法適合性を検討する前提として、そもそも、子の連れ去りを防ぐための規定及び面会交流権・交互監護権を実現するための規定が不存在である旨の原告らの主張が誤りであることを明らかにする。

**(1) 子の連れ去りを処罰する刑事法の規定が存在しない旨の原告らの主張が誤りであること**

原告らは、「刑法２２４条は、一方親が、他方親の同意を得ずに子を連れ去ること（引き離すこと）については適用されない、とするのが、日本政府の

立場である」と主張する（訴状１６９頁）。

しかし、未成年者略取及び誘拐罪（刑法２２４条）は、行為の主体が親権者であるからといって、その適用が当然に排除されるものではない（最高裁平成１７年１２月６日第二小法廷決定・刑集５９巻１０号１９０１頁参照）[6]。

子の連れ去りを処罰する刑事法の規定が存在しないとの原告らの主張は誤りである。

**(2) 子の連れ去りを違法とする民事法の規定が存在しない旨の原告らの主張が誤りであること**

ア　原告らは、子の連れ去りが「他方親の権利を侵害する行為であり許されないとする民事法の規定」が不存在である、日本の民事法では、離婚後の子の監護に関する事項を定める場合（民法７６６条）や、離婚後の子の親権者を定める場合（民法８１９条）に、子の連れ去りを行った者が「不利な扱いを受ける制裁規定」が設けられていないと主張する（訴状１７３～１７４頁）。

イ　しかし、子の連れ去りを違法とする民事法の規定が存在しないとはいえない。すなわち、民法上、婚姻中の父母間における子の連れ去りを違法とする明文の規定は存在しないが、婚姻中の父母の一方が他方に無断で子の居所を変更した場合、これが民事法上違法となるかどうかについては、その具体的経緯及び態様、子の年齢や意思等の諸事情を総合的に考慮して判断されており、改正前民法下の裁判実務においても、子の連れ去りが不法行為に該当すると判示した裁判例が現に存在するところである（大阪地裁平成９年７月２８日判決・判例タイムズ９６４号１９２頁、名古屋地裁平

[6] 親権者による行為であっても、他の親権者が監護養育している子をその生活環境から引き離して自己の事実的支配下に置く行為が刑法上の処罰の対象となるとした例として、最高裁平成１５年３月１８日第二小法廷決定・刑集５７巻３号３７１頁も参照（国外移送略取罪〔刑法２２６条〕の成立を肯定）。

成１４年１１月２９日判決・判例タイムズ１１３４号２４３頁、東京地裁平成１７年４月２５日判決・平成１６年（ワ）第６８４９号・判例秘書登載、東京地裁平成１８年１２月２２日判決・平成１６年（ワ）第２１５７４号・判例秘書登載）[7]。一方の親権者による子の連れ去りが民事上違法と評価され得ることは明らかであり、原告らの主張は誤りである。

なお、改正民法下においては、具体的な事情によっては、無断で子の居所を変更した行為が同法８１７条の１２第２項の父母相互の人格尊重・協力義務に違反するとして、民法上の不法行為に該当すると評価されることもあり得るところである。

ウ　また、原告らが挙げる民法７６６条及び８１９条についてみると、改正前民法下の裁判実務においては、親権者や監護者の指定について、子の出生からこれまで主にその子を監護してきた者が誰かということのほか、父母の側の事情（それぞれの養育能力、子に対する愛情、監護に対する熱意、居住環境、面会交流〔親子交流〕に対する姿勢、監督補助者の有無及びその態勢）並びに子の側の事情（その年齢、心情や意向等）を総合的に考慮して、子の利益の観点から判断する（石垣智子＝重高啓「子の監護者指定・引渡調停・審判事件の審理」〔乙第７号証〕）ものとされている。不適切な子の連れ去りにより現状の監護が開始された場合にも現状の監護状況を盲目的に追認するような、「連れ去り得」を容認する判断は行われておらず（山岸秀彬「子の監護者指定・引渡しをめぐる最近の裁判例について」家庭の

---

[7] 結論として不法行為法上違法とはいえないとしたものの、違法となる可能性があることを前提に、「一方当事者の子を同道して別居したことが不法行為上違法かどうかは、監護親が、専ら、その責に帰すべき事由によって、非監護親の親権を実質的に侵害したと解されるような場合に限られると解すべきであって、それを判断するには、別居前後の父母による子の監護状況、父母が別居に至る経緯、子の同道に至る経緯及び態様、子の意思及び別居後の子と一方当事者との交流に対する他方当事者の態度並びに一方当事者側の対応に加えて、父母間の裁判外や家事調停における合意の有無や家事審判の有無及び内容などの諸般の事情を総合考慮して決することが相当である。」と判示したものとして、東京地裁平成２８年１１月２８日判決（平成２７年（ワ）第２１４８６号）・判例秘書登載も参照。

法と裁判２６号〔乙第８号証〕)、令和４年度司法研究報告書４８頁においても、「一方の親が他方の親に対して何ら説明なく無断で子を連れ出すなどして子の単独監護を開始した場合は、たとえそれが平穏な態様で行われても、子と他方の親を物理的かつ精神的に引き離す行為をしたとして、他方の親と子の関係に対する姿勢に関して、消極的な評価を受けることになると考えられる。」とされている。

現に、東京高裁平成１７年６月２８日決定・家月５８巻４号１０５頁は、監護状態がどのような態様で開始されたかといった事情を考慮した事案であり、監護開始の違法性が高い場合に、現状を容認することは、明らかな違法行為の追認になりかねないのであるから、特にそれをしなければ子の福祉が害されることが明らかといえるような特段の事情がない限り、子の引渡しを認めるべきであると判示している[8]。また、横浜家裁横須賀支部平成２８年１１月９日審判（平成２８年（家）第１８１号ほか）・判例秘書登載は、「相手方（引用者注：父親）は、共同で監護していた未成年者を、申立人（引用者注：母親）の同意なく、予期できない時期に突然、一方的に連れ出し、所在さえ明らかにしなかったものであり、このような相手方の連れ去り行為は、申立人の監護権を著しく侵害するものとして違法というほかない。」と指摘するなどして、母親を子の監護者に指定して母親への子の引渡しを命じ、その抗告審である東京高裁平成２９年２月２１日決定（平成２８年（ラ）第２１０２号）・判例秘書登載も、「抗告人（引用者注：父親）が未成年者を連れて家を出た行為は、抗告人の監護者としての適格について、大いに疑問を抱かせるものであり、また、平成２８年５月以降の抗告人による監護がこのような経過で開始されたものである以上、その

[8] なお、同決定は、当初母が子を連れて別居したことについては、別居を明らかに不当とするまでの事情は見当たらず、本人の年齢やそれまでの監護状況に照らし、別居とともに子を同行することはやむを得ないと判断して、その違法性を否定している。

実績や継続性を尊重することはできない。」として、原審の結論を維持した。

以上のとおり、改正前民法下における親権者や監護者指定の審判においては、個別具体的な諸事情を総合的に考慮して判断がされており、子の連れ去りをした親が無条件に有利になるような考え方は採られていない。

なお、改正民法下においては、同法７６６条１項は、父母の離婚の際に、親子交流について定めるときは、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを定めている。また、改正民法８１９条７項は、裁判所が父母の離婚後の親権者を定めるときは、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して判断しなければならないことを定めており、無断での子の居所の変更（子の連れ去り）も、その考慮事情の一つとなり得るとされている（乙６・２６頁）。

エ　以上の次第であるから、子の連れ去りを違法とする民事法の規定が存在しないとの原告らの主張は誤りである。

**(3) 子の連れ去りを防ぐ手続規定が存在しない旨の原告らの主張が誤りであること**

ア　原告らは、親権行使について父母の意見が一致しない場合の手続規定が設けられていれば、子の連れ去りが発生しても、当該手続規定により問題が解決されることになるが、そのような規定が設けられていないと主張する（訴状１７８～１７９頁）。

イ　しかし、前記第１の３(4)のとおり、改正前民法下においても、婚姻中の父母の一方は、親権の共同行使が事実上困難である場合等には、家庭裁判所に対し、改正前民法７６６条の類推適用により、子の監護者を指定するための調停・審判を申し立てること、あるいは、同法７５２条により、「夫婦間の協力扶助に関する処分」（家事事件手続法別表第２の１項）について調停・審判を申し立てることができ、父母の一方による親権行使が子の利益を侵害するものである場合には、家庭裁判所に対し、親権停止・親権喪

失等の申立てを行うことができるものと考えられる。

なお、改正民法では、父母が共同して親権を行うべき事項についての父母の意見対立に対応するため、「特定の事項に係る親権の行使（括弧内略）について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる」との規定が設けられた（８２４条の２第３項）。

ウ　以上の次第であるから、子の連れ去りを防ぐ手続規定（原告らの述べるところによれば、親権行使について父母の意見が一致しない場合の手続規定）が設けられていないとの原告らの主張は誤りである。

**(4) 面会交流権・交互監護権を実現するための規定が設けられていないとの原告らの主張が誤りであること**

ア　原告らは、面会交流・交互監護が、自由に、円滑かつ滞りなく行われるための具体的な権利義務規定、紛争解決規定、強制執行規定及び制裁規定が設けられていないと主張する（訴状２３８～２５１頁）。

イ　しかし、別居親は、改正前民法下では同法７６６条の類推適用により、改正民法下では同法８１７条の１３により、家庭裁判所に対し、家事事件手続法別表第２の３の項にいう「子の監護に関する処分」の一内容として、同居親を相手取って、子との親子交流をさせるように命ずる審判の申立てをすることができる。そして、親子交流を命ずる審判の給付内容が具体的に特定されている場合には、間接強制の申立てをすることも可能である（平成２５年最高裁第一小法廷決定参照）。

したがって、面会交流権・交互監護権を実現するための規定が設けられていないとの原告らの主張は誤りである。

**４　原告ら主張の各立法不作為が憲法に違反するとの原告らの主張はいずれも理由がないこと**

(1) 立法不作為が憲法違反となる場合について

ある特定の立法をするかしないか、いつするか、あるいは、どのような立法をするかの判断は、「国の唯一の立法機関である」国会に委ねられており（憲法４１条）、その裁量事項に属する。そこで、立法不作為が違憲となるためには、少なくとも、国会が憲法上の立法義務を負っていることが必要である。そして、国会が、憲法上特定の立法をすべき義務を負うのは、①憲法の明文上、一定の立法が要請されているか、又は、②憲法解釈上、一定の立法が要請されているといえる場合に限られるとされる[9]。なお、立法は、複雑な政治的・社会的諸条件を考慮して行われるものであることに加え、特に、上記②については、立法義務がどの程度明確といえるか、その義務違反の不作為が直ちに違憲と断じきれるほどであるかといった問題もあること等から、立法不作為が具体的に違憲となる場合は相当限られるというべきである[10]。

そして、原告ら主張の各立法不作為は、いずれも、上記①（憲法の明文上、一定の立法が要請されている場合）に該当しないのは明らかであるから、以下では、上記②について検討することとする。

(2) 原告ら主張の各立法不作為が憲法１３条に違反する旨の原告らの主張は理由がないこと

ア　原告らは、原告ら主張の各立法不作為により、「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」が侵害されたところ、原告ら主張の各立法不作為にはその目的や手段において合理性や合

---

[9] 佐藤幸治「憲法（第３版）」３４６頁、高橋和之「体系憲法訴訟」１３５頁ほか

[10] なお、学説においては、憲法の明文上又は憲法解釈上、一定の立法が要請されているといえる場合に該当し、憲法上特定の立法をなすべきことが義務付けられている（第一の要件）としても、その立法不作為を違憲とできるのは、「国会が立法の必要性を十分認識し、立法をなそうと思えばできたにもかかわらず、一定の合理的期間を経過してもなお放置したというような状況の存する場合」（前掲佐藤３４６～３４７頁）である（第二の要件）とされ、立法不作為を違憲と評価することについて、相当慎重な姿勢が示されているところである（前掲高橋１３６頁も同様である。）。

理的関連性が認められず、幸福追求権及び人格権を保障した憲法１３条に反すると主張する（訴状１８０、２５２頁）。

イ　しかし、憲法１３条の解釈上、原告らが主張する「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」について、同条が保障していると解されないことは、前記２(2)で述べたとおりであって、これらが制約されることを根拠に、憲法上の立法義務が生じると解することはできない。

ウ　これをおくとしても、そもそも、原告らとして、憲法１３条の解釈上、子の連れ去りを防ぐための刑事法の規定、民事法の規定及び手続規定並びに「面会交流権・交互監護権」を実現するための規定として、どのような内容のものを設けることが要請されていると考えているのか明らかではなく、原告らの主張は、立法不作為の違憲を論じる前提を欠く。

原告らは、子の連れ去りを防ぐための刑事法の規定、民事法の規定及び手続規定並びに「面会交流権・交互監護権」を実現するための規定がいずれも不存在であることを前提に、何らかの規定が設けられるべきであると主張するものとも解されるが、その前提が誤りであることは、前記３でそれぞれ述べたとおりである。

仮に、原告らが、子の連れ去りを一般的かつ一律に刑事罰の対象としたり、民事上違法としたりする立法をすべきことを主張するものと解したとしても、父母の一方が、離婚前に、他方の同意を得ずに未成年の子と共に転居する場合、事例ごとに様々な背景事情があると考えられ、また、法規制をすることにより直ちに法律違反の行為がなくなるものではないから、状況を過度に単純化することは不相当である。子の連れ去りの違法性やその判断枠組みについては様々な見解があるところであって、例えば、一方の親が夫婦間の強い葛藤から同居に耐えられなくなった際に、自身が主に監護していた幼い子を置いて家を出ることにより子の監護に支障が生ず

ることを懸念したり、子が親に捨てられたと思うかもしれないと心配したりするなどして、子を置いて家を出るのが心情的に難しく、やむを得ず子を連れて別居したような場合や、相手方の家庭内暴力が原因で子を連れて別居した場合にまで、これを一般的かつ一律に処罰の対象としたり、民事上違法としたりすることが相当でないのは明らかである（令和５年東京高裁判決〔乙３〕４～５頁参照）。

このように、父母の一方が、離婚前に、他方の同意を得ずに未成年の子と共に転居する場合であっても、事例ごとに様々な背景事情があると考えられ、個別の事案について、子の監護者の指定及び子の引渡しの審判・調停の申立てや人身保護法により連れ去られた子の返還請求をすることも可能である。こうした司法的救済のほかに、子の連れ去りを防ぐ法規制を設けることが必要不可欠であるとまでは直ちに認め難く、当該法規制が必要不可欠であるとの共通認識が形成されているともいえない。

エ　以上によれば、原告ら主張の各立法不作為が憲法１３条に違反するとの原告らの主張は理由がない。

**(3) 原告ら主張の各立法不作為が憲法１４条１項に違反する旨の原告らの主張は理由がないこと**

ア　原告らは、原告ら主張の各立法不作為により、子を連れ去った親権者のみが「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」を享受することとなり、これは憲法１４条１項が許容しない「特権」であるから、原告ら主張の各立法不作為にはその目的や手段において合理性や合理的関連性が認められず、同項に反すると主張する（訴状１８１～１８２、２５３～２５４頁）。

イ　憲法１４条１項は、法の下の平等を定めており、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである（最高裁判所昭和３９年５月２７日大法廷

判決・民集１８巻４号６７６ページ、最高裁判所昭和４８年４月４日大法廷判決・刑集２７巻３号２６５ページ、平成２７年最高裁大法廷判決（夫婦別姓））。

しかし、そもそも、子を連れ去った親権者と他方の親権者は、いずれも法的には親権者として同様の権利義務を有している。また、一方の親権者に子を連れ去れた他方の親権者は、子の監護者の指定及び子の引渡しの審判・調停の申立てや人身保護法により連れ去られた子の返還請求をなし得ることにも、両者の間に法的な取扱いの違いはないのであるから、原告ら主張の各立法不作為が、子を連れ去った親権者に「特権」を付与しているということはない。

ウ　なお、原告らとして、憲法１４条１項の解釈上、どのような規定を設けることが要請されていると考えているのか不明であり、立法不作為の違憲を論じる前提を欠くこと、子の連れ去りを防ぐための刑事法の規定、民事法の規定及び手続規定並びに「面会交流権・交互監護権」を実現するための規定がいずれも不存在であることを前提とした主張はその前提が誤りであること、原告らが、子の連れ去りを一般的かつ一律に刑事罰の対象としたり、民事上違法としたりする立法をすべきことを主張する趣旨であっても理由がないことは、前記(2)ウのとおりである。

エ　以上によれば、原告ら主張の各立法不作為が憲法１４条１項に違反するとの原告らの主張は理由がない。

**(4) 原告ら主張の各立法不作為が憲法２４条１項及び２項に違反する旨の原告らの主張は理由がないこと**

ア　原告らは、原告ら主張の各立法不作為により、子を連れ去った親権者のみが「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」を享受することになり、これは憲法２４条１項及び２項が許容しない「特権」であるから、原告ら主張の各立法不作為にはその目的や

手段において合理性や合理的関連性が認められず、これら条項に反すると主張する（訴状１８０～１８５、２５２～２５７頁）。

イ　しかし、憲法２４条１項については、原告らが主張する「親が子を養育する自由」、「リプロダクティブ権」及び「面会交流権・交互監護権」に言及するものとは解されず、同項の解釈上、これらが制約されることを根拠に、憲法上の立法義務が生じると解することはできない。

次に、憲法２４条２項についてみると、同項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる（平成２７年最高裁大法廷判決（再婚禁止期間））ところ、前記(3)イのとおり、子を連れ去った親権者と他方の親権者は、いずれも法的には親権者として同様の権利義務を有し、一方の親権者に子を連れ去れた他方の親権者は、子の監護者の指定及び子の引渡しの審判・調停の申立てや人身保護法により連れ去られた子の返還請求をなし得ることにも、両者の間に法的な取扱いの違いはない。原告ら主張の各立法不作為が、子を連れ去った親権者に「特権」を付与しているということはなく、現在の法制度（令和６年法律第３３号による民法の改正前後を含む。）が、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き国会の立法裁量の範囲を超えるなどとはいえない。

ウ　なお、原告らとして、憲法２４条１項及び２項の解釈上、どのような規定を設けることが要請されていると考えているのか不明であり、立法不作為の違憲を論じる前提を欠くこと、子の連れ去りを防ぐための刑事法の規定、民事法の規定及び手続規定並びに「面会交流権・交互監護権」を実現するための規定がいずれも不存在であることを前提とした主張はその前提が誤りであること、原告らが、子の連れ去りを一般的かつ一律に刑事罰の

対象としたり、民事上違法としたりする立法をすべきことを主張する趣旨であっても理由がないことは、前記(2)ウのとおりである。

エ　以上によれば、原告ら主張の各立法不作為が憲法２４条１項及び２項に違反するとの原告らの主張は理由がない。

(5) 小括

以上の次第であるから、原告ら主張の各立法不作為が憲法に違反するとの原告らの主張はいずれも理由がない。

**５　条約、勧告、法令及び判例等を根拠に、子の連れ去り防止や面会交流権・交互監護権の実現のための立法義務があるとする原告らの主張は理由がないこと**

**(1) ハーグ条約についての原告らの主張は理由がないこと**

ア　原告らは、ハーグ条約３条により、日本は、共同親権者の一方による子の連れ去りが他方の親権者の監護権を侵害する許されない行為である（不法である）ことを明示し、それを防ぐ国内法を制定する立法義務を負うと主張する（訴状１８６～１９０頁）。また、原告らは、ハーグ条約５条ｂにより、日本は、同条項にいう「接触の権利」と適合する国内法を制定する立法義務を負うと主張する（訴状２６３～２６５頁）。

イ　しかし、ハーグ条約は、一方の親によって子が国境を越えて不法に連れ去られ、又は留置されることにより、子が異なる言語又は異なる環境での生活を余儀なくされる等、有害な影響から子を国際的に保護することや、子の監護に関する事項は子の元の居住国において決定されるべきといった理念に基づき（前文、１条、１６条、１９条参照）、元の居住国に子を迅速に返還することを確保するための手続及び国境を越えた親子の面会交流等接触の権利の保護を確保する手続について定めたものであり、各締約国の一方の親による子の連れ去りの法規制の在り方や各締約国における親子の面会交流等の実現のための手続の在り方を定めたものではなく、原告らの主張する国内法制定の立法義務の直接の根拠となるものではない。

原告らは、ハーグ条約３条について、同条にいう「不法」な連れ去りを理由に子の返還を請求する以上、共同親権者の一方による子の連れ去りが他方の親権者の監護権を侵害する許されない行為である（不法である）ことが国内法上明示されている必要があると主張する（訴状１８６～１９０頁）。しかし、ハーグ条約３条は、連れ去り又は留置の直前に子が常居所を有していた国の法令に基づいて親等が有する監護の権利を侵害していること等をもって、同条約上の「不法」な連れ去り又は留置と定義しているが、同条約は、国内法上、当該監護の権利の侵害となる場合を具体的に規定しているわけではない。したがって、ハーグ条約３条を根拠として、共同親権者の一方による子の連れ去りが他方の親権者の監護権を侵害する許されない行為である（不法である）ことが国内法上明示されている必要があるとの原告らの主張は理由がない。

ウ　なお、日本において、子の連れ去りが常に「適法行為」とされているものではないことや、面会交流（親子交流）等を実現するための規定が存在することは既に述べたとおりである。

**(2) 児童の権利条約についての原告らの主張は理由がないこと**

ア　原告らは、児童の権利条約９条１項及び３項並びに１８条１項が、いずれも、「子が両親から共同親権、共同監護を受ける権利、さらには子が両親と同じように触れ合いながら成長する権利を有していること」を認めていることから、日本は、子の連れ去りを防ぐ国内法を制定する立法義務を負うと主張する（訴状１９０～１９２頁）。また、原告らは、児童の権利条約３条２項、９条１項及び３項並びに１８条１項により、日本は、前記第２の３の法の欠缺（原告らの主張する「法の欠缺４～６」）を補う国内法を制定する立法義務を負うと主張する（訴状２６０～２６３頁）。

イ　原告らの主張する、「子が両親から共同親権、共同監護を受ける権利、さらには子が両親と同じように触れ合いながら成長する権利」が具体的に何

を意味するのかは不明であるが、その点をおくとしても、児童の権利条約３条２項、９条１項及び３項並びに１８条１項のいずれの条文においても、同条約に規定された権利の実現の確保の具体的な方法については規定しておらず、権利の実現の確保の在り方については、各締約国に委ねられていると解される。よって、原告らが挙げる上記各規定は、原告らの主張する国内法制定の立法義務の直接の根拠となるものではなく、原告らの主張は理由がない。

(3) 総括所見についての原告らの主張は理由がないこと

ア　原告らは、総括所見のパラグラフ３１により、日本が「子どもの不法な移送および不返還を防止しかつこれと闘う」義務や、「国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させ、かつ、子どもの返還および面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な実施を確保するために、あらゆる必要な努力を行なう」義務を負ったことから、日本は、子の連れ去りが他方の親権者の監護権を侵害する行為であることを明示し、それを防ぐ国内法を制定する立法義務を負うと主張する（訴状１９２～１９３頁）。また、原告らは、総括所見のパラグラフ２７(b)により、日本が「子どもの共同親権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正するとともに、非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること」とされたことから、日本は、子の連れ去りを防ぐ国内法を制定する立法義務（訴状１９３～１９４頁）、前記第２の３の法の欠缺（原告らの主張する「法の欠缺４～６」）を補う国内法を制定する立法義務（２６２～２６３頁）をそれぞれ負うと主張する。

イ　しかし、総括所見は日本の国内機関に対する法的拘束力を有するものではないことから、総括所見を根拠に直ちに何らかの立法義務が生じることはない。また、総括所見のパラグラフ３１は、文理上、日本の国内法にお

いて、子の連れ去りが他方の親権者の監護権を侵害する行為（不法な行為）であることを明示し、それを防ぐ国内法を制定することを求めた内容であるとは解されず、総括所見のパラグラフ２７(b)も、文理上、日本の国内法において、子の連れ去りを防ぐ国内法を制定することを求めた内容であるとは解されない（総括所見のパラグラフ３１及び２７について、日本政府が行った仮訳は、それぞれ、前記第１の３(7)イ〔乙１・８頁〕及びオ〔乙１・７頁〕のとおりである。）。

よって、原告らが挙げる総括所見の内容は、いずれも原告らの主張する国内法制定の立法義務の直接の根拠となるものではなく、原告らの主張は理由がない。

なお、日本では、令和元年５月、裁判の実効性を確保しつつ、子の利益に配慮する等の観点から、国内の子の引渡しの強制執行に関する規律を明確化するため、民事執行法を改正し、更に、ハーグ条約に基づく国際的な子の返還の強制執行においても同様の規律を採用するため、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律も改正し（令和２年４月１日施行）、令和６年５月には、離婚後の父母双方を親権者と定めることを可能とするため、民法を改正した（令和８年４月１日施行）。

**(4) 自由権規約についての原告らの主張は理由がないこと**

ア　原告らは、自由権規約２３条４項により、「子が親に養育される自由」、「親が子を養育する自由」及び「リプロダクティブ権」を両親が平等に確保するために、日本は、子の連れ去りを防ぐ国内法を制定する立法義務（訴状１９４頁）、前記第２の３の法の欠缺（原告らの主張する「法の欠缺４～６」）を補う国内法を制定する立法義務（２５８～２５９頁）をそれぞれ負うと主張する。

イ　しかし、同条項は、執るべき措置の在り方について具体的に規定しておらず、その在り方は各締約国に委ねられていると解されることから、原告

らの主張する国内法制定の立法義務の直接の根拠となるものではなく、原告らの主張は理由がない。

(5) その他の原告らの主張は理由がないこと

ア　原告らは、前記(1)～(4)の他にも、子の連れ去りを防ぐ国内法を制定する立法義務や、前記第２の３の法の欠缺（原告らの主張する「法の欠缺４～６」）を補う国内法を制定する立法義務の根拠として、種々の法令や判例等を挙げる（訴状１９４～２１０、２６５～２８４頁）。

イ　しかし、原告らが挙げる各事情が、原告らの主張する国内法制定の立法義務の根拠となる理由は明らかではなく、原告らの主張は理由がない。

(6) 小括

以上の次第であるから、条約、勧告、法令及び判例等を根拠に、子の連れ去り防止や面会交流権・交互監護権の実現のための立法義務があるとする原告らの主張は理由がない。

６　まとめ

以上検討したところによれば、原告ら主張の各立法不作為が憲法に違反するとか、条約や勧告等による立法義務に反するものであるなどとはいえないのであるから、原告ら主張の各立法不作為について、「憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白である」といえないことは明らかであって、国賠法１条１項の適用上違法の評価を受けるものではない。

## 第４　結論

以上より、原告らの主張はいずれも理由がないから、本件請求は速やかに棄却されるべきである。

以　上